

COPIA PUBLICA REDACTADA

Cabecera administrativa, identificadores, nombres profesionales/terceros y metadatos de notificación suprimidos.
Texto judicial sustantivo sin cambios.

DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2024.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Dña. en nombre y representación de AWESWELL LIMITED, se ha presentado demanda de Procedimiento ordinario, frente a FRANCISCO DE BORJA RODRIGUEZ BATLLORI LAFFITTE y OCCIDENT GCO SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS, sobre acción de responsabilidad del Administrador Concursal del **Concurso 36/2012** tramitado en el **Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria**.

SEGUNDO.- En el presente caso, el asunto a que se refiere la demanda no es propio de la competencia atribuida a este Juzgado, por lo que procede su inhibición a favor del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-El artículo 456.2 y 4 de la LOPJ en relación con el art. 7b del RD 1608/05 de 30 de Diciembre por el que se aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, concede a éste la facultad de dictar decretos, cuando deba de poner término a un procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia o, en cualquier procedimiento, cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión, como ocurre en el presente caso.

SEGUNDO.- En el presente caso, establece el TRLC en su artículo 99, cuál es el Juez competente y procedimiento aplicable, en las acciones previstas cuando se dirijan a exigir responsabilidad civil, y establece que se sustanciarán ante el juez que conozca o haya conocido del concurso por los trámites del juicio declarativo que corresponda.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de la información personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, así como a los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines ajenos.





La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



PARTE DISPOSITIVA

1.- SE ACUERDA LA INHIBICIÓN del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

2.- Remítase lo actuado al Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

MODO DE IMPUGNACIÓN.- contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días ante este/a Letrado/a de la Administración de Justicia.

Así lo acuerdo y firmo, D. ROMÁN GARCÍA-VARELA IGLESIAS, Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de lo Mercantil Nº 2. Doy fe.

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA